

Дисциплина

«Квалификация экологических преступлений»

Преподаватель:
Шевченко Илья Александрович,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
Уголовного права и криминологии ЮИ КрасГАУ

Квалификация деяния по вылову тайменя

[Ветка обсуждений в группе ВК](#)

Данные

Обвинение	ч. 3 ст. 256 УК РФ (по признаку совершения преступления группой лиц по предварительному сговору)
Дата рыбалки	8 октября 2024 год
Пойманная рыба	таймень
Место вылова	река Петрищева (приток реки Ангара)
Обвиняемый	Сколкин Виктор Степанович, 42 год рождения, женат, ранее не судим
Соучастники	Рыбков Андрей Владимирович; Шкурик Даниил Борисович

Возможная квалификация деяния

1. [Ст. 256 УК](#) — Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа РФ и исключительной экономической зоны РФ), если это деяние совершено ... (4 варианта, подробнее см. в самой статье или ниже).

2. [Ст. 258.1 УК](#) — Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных).

3. [Ст. 253 УК \(ч. 2\)](#) — Исследование, поиск, разведка, а также разработка, в том числе добыча (вылов), природных ресурсов континентального шельфа РФ или исключительной экономической зоны РФ, проводимые без соответствующего разрешения.

Вопрос вида пойманной рыбы для разграничения статей

Критерием для разграничения деяния по ст. 256 и ст. 258.1 УК является вопрос отнесения пойманной рыбы к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

Предметом преступления, в соответствии с [ч. 1 ст. 258.1 УК РФ](#), являются особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы, принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, их частей и дериватов (производных).

Можно выделить 2 критерия:

1. Особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы, их части и дериваты (производные);
2. Они занесены в Красную книгу РФ и (или) охраняемы международными договорами РФ.

Относительно 1 критерия

Водными биологическими ресурсами по смыслу [пп. 1 п. 1 ст. 1 ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ](#) являются рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы.

Соответственно, можно выделить следующие признаки:

1. рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения;
2. находятся в состоянии естественной свободы.

В нашей ситуации пойманная рыба (таймень) подходит под данные признаки и, соответственно, является водным биологическим ресурсом.

Относительно 2 критерия

Перечень особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, закреплён в [Постановлении Правительства РФ от 31.10.2013 № 978](#).

По нашим подсчётам, существует 6 красных книг (разного уровня и для различных целей).

Мы рассматриваем именно данное постановление, поскольку оно специально предназначено для квалификации по соответствующим статьям УК (это и есть т. н. вопрос применяемого права).

В нём содержится такой вид тайменя как «сахалинский таймень».

Соответственно, для решения вопроса о квалификации деяния по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ необходимо получить сведения о том, какой конкретный вид тайменя был пойман.

На ходатайство о предоставлении сведений был дан следующий ответ: «пойманный таймень относится к виду "таймень обыкновенный"» (см. ветку обсуждений в ВК).

Соответственно, квалификация деяния по ст. 258.1 УК невозможна ввиду отсутствия предмета объекта преступления.

Вопрос о территории вылова для разграничения статей

Критерием для разграничения деяния по ст. 253 и ст. 256 УК является вылов водных биологических ресурсов континентального шельфа РФ и исключительной экономической зоны РФ.

Континентальный шельф РФ

Согласно [ст. 1 ФЗ № 187 от 1995](#), континентальный шельф РФ включает в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря РФ на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка.

Он начинается за пределами территориального моря и простирается до пределов естественного продления материка, т.е. до так называемой «внешней границы подводной окраины материка» или иной границы, установленной в порядке делимитации.

Внешняя граница континентального шельфа находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, при условии, что внешняя граница подводной окраины материка не простирается на расстояние более чем 200 морских миль.

Исключительная экономическая зона РФ

Согласно [ст. 1 ФЗ № 191 от 1998](#), исключительная экономическая зона РФ — морской район, находящийся за пределами территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным <...>.

Внутренней границей исключительной экономической зоны является внешняя граница территориального моря.

Внешняя граница исключительной экономической зоны находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

Территориальное море РФ

Согласно [ст. 2 ФЗ № 155 от 1998](#), территориальное море РФ — примыкающий к сухопутной территории или к внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых от исходных линий, указанных в статье 4 данного ФЗ.

Относительно совершённого деяния

Согласно фактическим данным, место вылова — река Петрищева (приток реки Ангара).

Она не является ни зоной континентального шельфа РФ, ни исключительной экономической зоной РФ.

Соответственно, квалификация по ст. 253 УК (ч. 2) невозможна ввиду отсутствия объекта преступления.

На данном этапе достаточно сведений для рассмотрения вопроса квалификации по ст. 256 УК РФ, так как мы провели разграничения с другими статьями, которые были возможны для квалификации в данной ситуации. Необходимо разобрать состав преступления по данной статье (для начала — по части 1-ой)

** Субъект и субъективную сторону не рассматриваем*

Состав статьи 256 УК РФ

Объект преступления

Общественные отношения по незаконной добыче (вылову) водных биологических ресурсов.

— **Предмет:** водные биологические ресурсы *(за исключением ВБР КШ РФ или ИЭЗ РФ; ВБР, занесённых в красную книгу).*

— **Потерпевшего** нет.

Объективная сторона преступления

Общественно опасное деяния, направленное на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов *(за исключением ВБР КШ РФ или ИЭЗ РФ; ВБР, занесённых в красную книгу)*, если это деяние совершено:

- с причинением крупного ущерба;
- с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электрического или других запрещённых орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов;
- в местах нереста или на миграционных путях к ним;
- на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

Необходимо наличие незаконной добычи (вылова) хотя бы с одним из перечисленных условий. Также возможно наличие сразу нескольких или всех условий одновременно.

Обязательными элементами объективной стороны являются:

с причинением крупного ущерба	общественно опасное последствие
с применением <...>	орудие и (или) средство
в местах нереста или на миграционных путях к ним	место
на ООПТ либо <...>	место

Незаконная добыча (вылов)

В соответствии с [п. 3 ПП ВС РФ от 23.11.2010 № 26](#), под незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов следует понимать **действия, направленные на их изъятие из среды обитания и (или) завладение ими в нарушение норм экологического законодательства.**

Например, без полученного в установленном законом порядке разрешения, в нарушение положений, предусмотренных таким разрешением, в запрещенных районах, в отношении отдельных видов запрещенных к добыче (вылову) водных биологических ресурсов, в запрещенное время, с использованием запрещенных орудий лова.

Определение добычи (вылова)

Для начала рассмотрим вопрос определения понятия «добыча (вылов)» **без** вопроса законности.

Согласно [пп. 8 п. 1 ст. 1 ФЗ от 20.12.2004 № 166](#), добыча (вылов) водных биоресурсов — изъятие водных биоресурсов из среды их обитания.

Согласно [абз. 9 ст. 1 ФЗ от 24.04.1995 № 52](#), среда обитания животного мира — природная среда, в которой объекты животного мира обитают в состоянии естественной свободы.

Также, определение добычи можно вывести из [п. 3 Пленума](#), но, опять же, на данный момент исключая вопрос законности: **действия, направленные на их изъятие из среды обитания и (или) завладение ими.**

Здесь можно увидеть, что в Пленуме определение более широкое: включены (1) действия, направленные на <...>; и (2) завладение.

Соответственно, встаёт вопрос: какую норму следует использовать, Пленум или ФЗ о рыболовстве + о животном мире?

Ответ прост. Так как федеральные законы не являются источниками уголовного права, а Пленум направлен на разъяснение норм уголовного закона (в данном случае — разъяснить вопросы уголовной ответственности в сфере рыболовства), применять необходимо Пленум.

Определение вида рыболовства

К экологическому законодательству относится, в том числе, правила рыболовства для соответствующих рыбохозяйственных бассейнов, утверждённых Минсельхозом России.

Определение рыбохозяйственного бассейна

В соответствии с [п. 2 Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утв. Приказом Минсельхоза России от 30.10.2020 № 646](#) (далее — Правила), Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн подразделяются на Обь-Иртышский и Енисейский рыбохозяйственные районы.

Согласно [пп. «б» данного пункта](#), Енисейский рыбохозяйственный район включает в себя: <...>, а также акватории других водных объектов рыбохозяйственного значения, расположенные на территории Республики Тыва, Республики Хакасия и Красноярского края.

Рыболовство осуществлялась на реке Петрищева (приток реки Ангара). Данная река находится в Мотыгинском муниципальном районе Красноярского края.

Соответственно, рыболовство осуществлялось в Енисейском рыбохозяйственном районе Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Цели рыболовства

Согласно [абз. 2 п. 1 Правил](#), правила регламентируют добычу (вылов) водных биологических ресурсов в целях осуществления:

- промышленного рыболовства,
- прибрежного рыболовства,
- рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях,
- рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях,
- рыболовства в целях аквакультуры,
- любительского рыболовства,
- <...>,
- а также рыболовства в целях обеспечения введения традиционного образа жизни и осуществлении традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

Любительское рыболовство

Согласно [пп. 1 п. 1 ст. 2 ФЗ от 25.12.2018 № 475](#), любительское рыболовство - деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов, осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Признаки:

1. Добыча (вылов) ВБР;
2. Субъект — гражданин;
3. Цель: удовлетворение личных потребностей ИЛИ приведении офф. физ. и спорт. мероприятий.

Промышленное рыболовство

Согласно [пп. 10 п. 1 ст. 1 ФЗ от 20.12.2004 № 166](#), промышленное рыболовство - предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на судах рыбопромыслового флота рыбной продукции.

Признаки:

1. Предпринимательская деятельность;
2. Деятельность по поиску и добыче (вылову) ВБР; по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на судах рыбопромыслового флота рыбной продукции.

Прибрежное рыболовство

Согласно [пп. 10.1 п. 1 ст. 1 ФЗ от 20.12.2004 № 166](#), прибрежное рыболовство - предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, транспортировке, хранению уловов водных биологических ресурсов, а также рыбной продукции и выгрузке уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде и живой, свежей или охлажденной рыбной продукции в морские порты РФ, в иные места выгрузки, установленные в соответствии с данным ФЗ.

Признаки:

1. Предпринимательская деятельность;
2. Деятельность по поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, транспортировке, хранению уловов водных биологических ресурсов, а также рыбной продукции и выгрузке уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде и живой, свежей или охлажденной рыбной продукции;
3. Место выгрузки: в морские порты РФ, в иные места выгрузки, установленные в соответствии с ФЗ.

Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях

Согласно [п. 1 ст. 21 ФЗ от 20.12.2004 № 166](#), рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях осуществляется для изучения и сохранения водных биоресурсов, а также среды их обитания.

Согласно [п. 2 данной статьи](#), рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях осуществляется научными организациями на основании ежегодных планов проведения морских ресурсных исследований водных биоресурсов, решений о предоставлении водных биоресурсов в пользование, а также выданных указанным организациям в соответствии с ФЗ от 17.12.1998 № 191 разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и разрешений на проведение морских ресурсных исследований водных биоресурсов.

Признаки:

1. Цель: изучение и сохранение водных биоресурсов, а также среды их обитания;
2. Субъект: научные организации;
3. Основание: ежегодные планы проведения морских ресурсных исследований водных биоресурсов, решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование, а также выданные указанным организациям в соответствии с ФЗ от 17.12.1998 № 191 разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов и разрешений на проведение морских ресурсных исследований водных биоресурсов.

Рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях

Согласно [п. 1 ст. 22 ФЗ от 20.12.2004 № 166](#), рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях осуществляется для обеспечения образовательной деятельности и культурной деятельности.

Согласно [п. 2 данной статьи](#), рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях осуществляется образовательными и научными организациями или организациями культуры на основании учебных планов или планов культурно-просветительской деятельности.

Признаки:

1. Цель: обеспечение образовательной деятельности и культурной деятельности;
2. Субъект: образовательные и научные организации или организации культуры;
3. Основание: учебные планы или планы культурно-просветительской деятельности.

Рыболовство в целях аквакультуры

Согласно [п. 1 ст. 23 ФЗ от 20.12.2004 № 166](#), рыболовство в целях аквакультуры осуществляется для сохранения водных биоресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств.

Согласно [п. 2 данной статьи](#), рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства) осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании решений о предоставлении водных биоресурсов в пользование, которые принимаются в соответствии со статьей 33.2 данного ФЗ.

Признаки:

1. Цель: сохранение ВБР и обеспечение деятельности рыбоводных хозяйств;
2. Субъект: ЮЛ и ИП;
3. Основание: решение о предоставлении ВБР в пользование.

Рыболовство в целях обеспечения введения традиционного образа жизни и осуществлении традиционной хозяйственной деятельности КМНС

Согласно [п. 1 ст. 25 ФЗ от 20.12.2004 № 166](#), рыболовство в целях обеспечения введения традиционного образа жизни и осуществлении традиционной хозяйственной деятельности КМНС осуществляется лицами, относящимися к указанным народам, и их общинами с предоставлением рыболовного участка или без его предоставления.

Признаки:

1. Субъект: лица, относящимися к указанным народам и их общинам;
2. Предоставление рыболовного участка ИЛИ без его предоставления.

Таким образом, для разрешения вопроса о применяемом праве (в части Правил рыболовства) и отнесения конкретного деяния к определённому виду рыболовства, что необходимо для правильной квалификации по ст. 256 УК РФ, необходимо получить дополнительные сведения.

Было направлено ходатайство; см. в ветке обсуждений в ВК.

Исходя из фактических данных (*см. ответ на ходатайство*) и юридических признаков видов рыболовств, можно сделать вывод, что действия обвиняемых подпадает под признаки **любительского рыболовства**.

Соответственно, мы вправе применять Правила в части любительского рыболовства (раздел «VII. Любительское рыболовство в Енисейском рыбохозяйственном районе»).

Вопрос незаконности через разрешения и проч.

В соответствии с [п. 1 ст. 34 ФЗ от 20.12.2004 № 166](#), разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов выдается:

- при осуществлении промышленного рыболовства;
- при осуществлении прибрежного рыболовства;
- при осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях;
- при осуществлении рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях;
- при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства);
- при осуществлении организации любительского рыболовства;
- в иных предусмотренных данным ФЗ случаях.

Исходя из фактических данных можно сделать вывод, что в данной ситуации разрешение не требуется.

➤ Соответственно, вопрос незаконности через отсутствие разрешения и проч. отпадает.

Вопрос незаконности через запрещённые районы

Запрещённые районы указаны в [пункте 43 Правил](#).

Проанализировав данный пункт и исходя из фактических данных, можно сделать вывод, что район, в котором осуществлялась рыбалка, не является запрещённым.

➤ Соответственно, вопрос незаконности через запрещённые районы отпадает.

Вопрос незаконности через вид рыб, запрещённых к вылову

[Пункт 45.1 Правил](#) устанавливает, что на водных объектах общего пользования запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов, за исключением поименованных в данном пункте видов. В перечне отсутствуют таймень, соответственно, он подпадает под запрет.

В соответствии со [ст. 6 ВодК РФ](#), поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования <...>.

Таковым является и река Петрищева.

➤ Таким образом, здесь наблюдается нарушение экологического законодательства в части вылова вида рыб, запрещённых к вылову.

Вопрос незаконности через запрещённое для вылова время

Запретные сроки указаны в [пункте 44 Правил](#).

Проанализировав данный пункт и исходя из фактических данных, можно сделать вывод, что время, когда осуществлялась рыбалка, не подпадает под запретные сроки.

➤ Соответственно, вопрос незаконности через запрещённое для вылова время отпадает.

Вопрос незаконности через запрещённые орудия для вылова

В соответствии с [п. 1 ст. 9 ФЗ от 25.12.2018 № 475](#), виды орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, разрешаемых для использования при осуществлении любительского рыболовства, устанавливаются правилами любительского рыболовства с учетом ограничений, предусмотренных статьей 7 данного ФЗ.

Виды запретных орудий и способов добычи указаны в [пункте 46 Правил](#).

Проанализировав данный пункт и исходя из фактических данных, можно сделать вывод, что лицами не применялись запрещённые орудия для вылова.

➤ Соответственно, вопрос незаконности через запрещённые орудия отпадает.

Итоги по вопросу незаконности

Таким образом, в нашей ситуации вопрос незаконности применяется только через добычу вида рыб, запрещённого в добыче.

Вопрос незаконности — «основное тело» объективной стороны ст. 256 УК РФ.

Далее следует рассматривать так называемый «хвост» объективной стороны.

Как говорилось выше, для квалификации по ст. 256 УК в обязательном порядке должен усматриваться незаконность («основное тело» объективной стороны) с одним, несколькими или всеми дополнительными признаками («хвост» объективной стороны).

«Хвост» объективной стороны преступления — Крупный ущерб

В соответствии с [п. 4 ПП ВС РФ от 23.11.2010 № 26](#), вопрос о наличии в действиях лица признаков совершения незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба или с причинением особо крупного ущерба должен решаться в соответствии с примечанием к статье 256 УК РФ. Как незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба должно квалифицироваться совершение нескольких случаев незаконной добычи (вылова), общий ущерб от которых превышает 100 000 рублей, а с причинением особо крупного ущерба — 250 000 рублей, при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить незаконную добычу (вылов) с причинением крупного или особо крупного ущерба.

[Примечание ст. 256 УК РФ](#): Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, причиненный ВБР, исчисленный по утвержденным Правительством РФ таксам, превышающий 100 000 рублей, особо крупным — 250 000 рублей.

Такие таксы утверждены [Постановлением Правительства РФ от 03.11.2018 № 1321](#).

Однако, в соответствии с [примечанием 3](#) к данным таксам, таксы для исчисления размера ущерба, причиненного ВБР, не распространяются на ВБР, занесенные в Красную книгу РФ.

Как уже отмечалось выше, при разграничении деяния по ст. 256 и ст. 258.1 УК, таймень (обыкновенный) не является краснокнижным **в целях квалификации деяния по ст. 258.1 УК РФ** ([Постановлении Правительства РФ от 31.10.2013 № 978](#)).

Здесь же мы рассматриваем вопрос квалификации деяния по ст. 256 УК РФ, и в данном случае любой таймень является краснокнижным ([п. 175; п. 176 Приказа Минприроды России от 24.03.2020 № 162](#)).

Соответственно, здесь необходимо применять таксы, утверждённые [Постановлением Правительства РФ от 23.07.2022 № 1322](#).

Размер таксы за обыкновенный таймень — [31 905 рублей](#).

Также важно учитывать примечания к данным таксам, однако в нашей ситуации они не применимы (исходя из фактических данных).

➤ Соответственно, «хвост» объекта преступления в виде крупного ущерба отпадает.

«Хвост» объективной стороны преступления — Транспорт и оружие

В соответствии с [п. 5 ПП ВС РФ от 23.11.2010 № 26](#), к самоходным транспортным плавающим средствам следует относить те из них, которые оснащены двигателями (например, суда, яхты, катера, моторные лодки), а также иные плавающие конструкции, приводимые в движение с помощью мотора. При этом должно быть установлено, что данное самоходное транспортное плавающее средство непосредственно использовалось как орудие добычи водных биологических ресурсов (например, для установки и (или) снятия рыболовной сети).

Признаки объективной стороны:

1. Плавающая конструкция;
2. Применение данной конструкции.

Признаки самоходного транспортного плавающего средства:

1. Оснащен двигателем ИЛИ Приводится в движение с помощью мотора;
2. Непосредственно использовался как орудие преступления.

Здесь дискуссионными вопросами являются:

1. Что понимать под «орудием преступления» относительно лодки для квалификации по ст. 256 УК;
2. Что понимать под «непосредственным использованием»

Однако в нашем кейсе данный «хвост» объективной стороны не применим, т. к. обвиняемые лишь приплыли к берегу на лодке. Вылов происходил с берега реки.

➤ Соответственно, «хвост» объекта преступления в виде применения транспорта и проч. отпадает.

«Хвост» объективной стороны преступления — Нерест ...

Вопрос нереста не рассматриваем

«Хвост» объективной стороны преступления — ООПТ; ЗЭБ; ЗЧЭС

Особо охраняемая природная территория

В соответствии с [преамбулой ФЗ от 14.03.1995 № 33](#), особо охраняемые природные территории — участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с [п. 1 ст. 66 ВодК РФ](#), водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.

В соответствии с [п. 2 ст. 66 ВодК РФ](#), статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты, указанные в части 1 данной статьи, устанавливаются в соответствии с законодательством об ООПТ и законодательством РФ об объектах культурного наследия.

Таким образом, режим ООПТ в отношении объектов устанавливаются решениями органов государственной власти:

1. Для объектов федерального уровня — постановлением Правительства РФ по представлению федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды;
2. Для ООПТ регионального значения — решением исполнительных органов субъектов РФ.

Акт, устанавливающий режим ООПТ в отношении реки Петрищева, отсутствует. Соответственно, данная река не признаётся объектом ООПТ.

Зона экологического бедствия

В соответствии с [п. 1 ст. 57 ФЗ от 10.01.2002 № 7](#), порядок объявления и установления режима зон экологического бедствия устанавливается законодательством о зонах экологического бедствия.

На данный момент законов с определением понятия зон экологического действия нет. Однако, есть действующая Методика «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» (утв. Минприроды РФ 30.11.1992).

В нём, в абз. 1 введения, есть дано определенное, взятое (отсылающее) из недействующего на данный момент Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (раздел VIII).

Ввиду отсутствия законодательного определения, считаю возможным взять определение данного термина со ссылкой на данную Методику.

Зона экологического бедствия — участки территории РФ, где в результате хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны.

Признаки:

1. Участки территории РФ;
2. Результат хоз.деятельности;
3. Глубокие необратимые изменения окружающей природной среды;
4. Повлекли за собой существенное ухудшение здоровья населения и (или) нарушение природного равновесия и (или) разрушение естественных экологических систем и (или) деградацию флоры и фауны.

Здесь также отсутствуют НПА, устанавливающие такой режим на территории реки Петрищева.

Зона чрезвычайной экологической ситуации

В соответствии с [п. 1.1 временного порядка объявления территории зоной чрезвычайной экологической ситуации, утв. приказом Минприроды РФ от 06.02.1995 № 45](#), зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки территории РФ, где в результате хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных, приостановка и предотвращение которых невозможны только за счет организационно-управленческого потенциала и материально-финансовых ресурсов данной территории.

В соответствии с [п. 1.5 вышеуказанного порядка](#), зона чрезвычайной экологической ситуации объявляется Указом Президента РФ.

Указ Президента РФ об объявлении реки Петрищева зоной чрезвычайной экологической ситуации отсутствует. Соответственно, данная река не является зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Итоги по данному «хвосту» объективной стороны преступления

Таким образом, в отношении реки Петрищева (приток реки Ангара):

- режим ООПТ **не установлен**;
- зона экологического бедствия **не установлена**;
- зона чрезвычайной экологической ситуации **не установлена**.

➤ Соответственно, «хвост» объекта преступления в виде ООПТ; ЗЭБ; ЗЧЭС отпадает.

Итоги по составу преступления

В действиях обвиняемых не содержатся признаки состава преступления, т. к. отсутствует конструктивный признак объективной стороны (*хотя-бы один из «хвостов»*).

Соответственно, рассматривать вопрос оконченности преступления и вопрос соучастия, в т. ч. группы лиц (для квалификации по ч. 3 ст. 256 УК) нет необходимости.

Однако ниже будут приведены теоретические аспекты данных вопросов.

Оконченное преступление

В соответствии с [ч. 1 ст. 29 УК](#), преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного УК.

Однако здесь важно понимать, что вопрос оконченного преступления решается через вид состава: формальный; материальный; усечённый.

Формальный состав — такой состав, в объективной стороне которого не предусмотрено последствие как обязательный признак.

Материальный состав — такой состав, в объективной стороне которого предусмотрено последствие как обязательный признак.

Здесь важно понимать, что состав ст. 256 УК является в некотором смысле смешанным.

Если квалификация через крупный ущерб — то это материальный состав, т.к. крупный ущерб является последствием, и, при его наличии, становится обязательным признаком объективной стороны.

В случае же с остальными «хвостами» объективной стороны — формальный состав.

Исходя из вышеизложенного следует, что при умысле на крупный ущерб преступление будет оконченным с момента фактического наличия крупного ущерба.

В остальных случаях, при формальном составе, преступление будет оконченным с момента начала выполнения объективной стороны (действия, направленные на вылов)

Неоконченное преступление

В соответствии с [ч. 2 ст. 29 УК](#), неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление.

В соответствии с [ч. 1 ст. 30 УК](#), приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, стговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

В соответствии с [ч. 3 ст. 30 УК](#), покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Здесь стоит разъяснить значение «... непосредственно направленное на совершение преступления ...» при вопросе покушении на преступление.

Это тот момент, когда лицом начинается выполнение объективной стороны преступления.

Исходя из этого, а также из вышеизложенного про момент оконченного преступления формального состава, следует то, что при формальном составе невозможно покушение — так как момент начал выполнения объективной стороны будет означать оконченность преступления, а не покушение на него.

Группа лиц

Согласно [ст. 32 УК](#), соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Согласно [ч. 1 ст. 33 УК](#), соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.

Согласно [ч. 1 ст. 35 УК](#), преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали **два или более исполнителя** без предварительного сговора.

Согласно [ч. 2 ст. 35 УК](#), преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Согласно [ч. 2 ст. 33 УК](#), исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК.

Признак:

- Непосредственно совершившее преступление,
ИЛИ
- Непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями),
ИЛИ
- Совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК.

Непосредственное совершение (участие) — выполнение объективной стороны преступления.
